EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO – CONSIF**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.860.033/0001-08, com sede no Setor SCS, Quadra 1, Bloco F, Lote 30, Edifício Camargo Correa, 15º e 16º andares, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70397-900, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de suas advogadas abaixo assinadas (Doc. 01), com fulcro no art. 102, I, "a", da Constituição da República de 1988 e nos arts. 1º e seguintes da Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

tendo por objeto os §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 –, que disciplinam o acesso à gratuidade de justiça mediante comprovação, pelas razões a seguir expostas.

contato@gracemendonca.com.br

I – O OBJETO DESTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

A presente ação tem o escopo de obter dessa Suprema Corte a declaração de constitucionalidade dos comandos insertos nos §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja vigência vem sendo sistematicamente negada por decisões judiciais. Eis o teor dos referidos dispositivos:

> **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**
> Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)
> (...)
> **§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).**
> **§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. (incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)**.

À luz dos assinalados preceitos, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido àqueles que comprovarem: (a) a percepção de salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e (b) a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo.

A necessidade de comprovação da insuficiência de recursos – como condição indispensável para se usufruir do benefício da justiça gratuita – é exigência constitucional prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República de 1988, segundo o qual: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita **aos que comprovarem insuficiência de recursos**". Trata-se, como se observa, de direito relacionado ao acesso à justiça e ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CR/88).

Nesse contexto, as decisões judiciais que não respeitam referida exigência constitucional e que se apartam, inclusive, do parâmetro salarial estabelecido nos comandos legais objeto da

contato@gracemendonca.com.br

presente ação declaratória (§§ 3º e 4º do art. 790 da CLT) colidem com a expressão da vontade do legislador constituinte originário.

Com efeito, os dispositivos insertos na legislação trabalhista balizam os requisitos necessários à obtenção da prestação jurisdicional gratuita e integral no âmbito da Justiça do Trabalho, dotando o tema de objetividade e de segurança jurídica quanto à efetivação do direito fundamental encartado no citado art. 5º, LXXIV.

Remover a exigência de comprovação de hipossuficiência do âmbito da gratuidade de justiça – regulada por meio dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT –, tal como vislumbrado em determinadas decisões judiciais, acaba por esvaziar por completo uma exigência explicitamente prevista na Constituição da República.

Portanto, a prática de negar aplicação aos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT implica afronta direta à Constituição da República, circunstância que ampara o desencadeamento do presente controle abstrato de constitucionalidade, para que seja reconhecida a presunção absoluta de constitucionalidade dos dispositivos legais supramencionados, editados com o objetivo de efetivar, perante a justiça do trabalho, o direito fundamental à gratuidade da justiça, nos moldes concebidos pelo legislador constituinte.

II – LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA CONSIF

A Constituição da República de 1988, em seu art. 103, inciso IX, confere a entidade de classe de âmbito nacional ou a confederação sindical a competência para o ajuizamento de Ação Declaratória de Constitucionalidade. Esse é o caso da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), devidamente registrada perante o então Ministério do Trabalho e Emprego na qualidade de representante das Instituições Financeiras e Assemelhadas, dotada de abrangência e base territorial nacionais, com Estatuto Social registrado no 1º Ofício Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília (Doc. 02).

Trata-se, portanto, de entidade sindical de grau superior que, no sistema confederativo de representação sindical brasileiro, congrega entidades representativas das instituições financeiras

contato@gracemendonca.com.br

e assemelhadas que operam em todo o território nacional[1], estando apta a desencadear, por conseguinte, o processo objetivo de constitucionalidade.

O Estatuto da CONSIF confere-lhe legitimidade para "propor qualquer tipo de ação que **vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas**, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da Lei", bem como "representar, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de mandato, tal como facultado pelo inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, **os interesses das respectivas categorias econômicas**". Nesse contexto, assim dispõe:

> Art. 3° - São objetivos da CONSIF:
> I - orientar, coordenar, defender e representar os interesses das entidades a que se refere o artigo 1º;
> II - colaborar para o fortalecimento e desenvolvimento harmônico das categorias econômicas representadas, em todas as regiões do país;
> III - cooperar para o desenvolvimento econômico e social do país, observados os princípios da livre iniciativa e da economia de mercado;
> IV - patrocinar a solidariedade entre as categorias econômicas a que se refere o artigo 1º, compondo e harmonizando seus interesses; (...)
> VI - a conquista e o prestígio dos valores relacionados à confiança no Sistema Financeiro Nacional.
> Art. 4° - São prerrogativas da CONSIF:
> I - representar, no plano nacional, os direitos e os interesses gerais de suas Federações filiadas; (...)
> V - propor qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da Lei;
> VI - representar, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de mandato, tal como facultado pelo inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, os interesses das respectivas categorias econômicas;
> VII - colaborar com as entidades congêneres no sentido de obter a paz social e o progresso econômico do País; (...).

A pertinência temática entre o objeto da ação declaratória proposta e as finalidades estatutárias da CONSIF encontra-se demonstrada, na medida em que as instituições financeiras por ela representadas vêm sendo reiteradamente demandadas no âmbito da Justiça do Trabalho

[1] **Art. 1º, Estatuto da CONSIF.** A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO, também designada pela sigla CONSIF, é entidade sindical de grau superior que, no sistema confederativo de representação sindical instituído pela Constituição Federal, congrega as federações que agrupam as entidades de classe representativas das instituições financeiras e assemelhadas, empresas seguradoras e empresas de capitalização e previdência, que operem em todo o território nacional (Doc. 02).

contato@gracemendonca.com.br

sem que o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT seja observado, circunstância que embaraça a efetividade do comando constitucional (art. 5º, LXXIV) e reveste a temática de insegurança jurídica.

Esse estado de insegurança jurídica, dessa forma, atinge todo um setor da economia – representado pela CONSIF –, diante da incerteza quanto às normas que vão reger o devido processo legal trabalhista e seus desdobramentos práticos. Daí a pertinência da atuação da Confederação, para que essa Suprema Corte firme posição a respeito da necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para fins de obtenção do benefício da gratuidade da justiça, imprimindo segurança jurídica à matéria.

Restam demonstrados, portanto, os requisitos da legitimidade ativa e da pertinência temática da CONSIF para o ajuizamento da ação declaratória, diante da relevante controvérsia judicial que se apresenta recorrente em demandas judiciais nas quais a Entidade autora e seus filiados figuram como demandados.

III – CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Segundo preceitua o art. 102, I, alínea *a*, da Constituição da República, é cabível ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto lei ou ato normativo federal. O aludido instrumento de controle concentrado de constitucionalidade é regulamentado pela Lei nº 9.868/99, a qual determina, em seu art. 14, III, que a petição inicial deve indicar "a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória".

A ação ora proposta tem por objeto dispositivos inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho, por meio da Lei nº 13.467/2017, Reforma Trabalhista (§§ 3º e 4º do art. 790 da CLT), os quais vêm sendo alvo de relevante controvérsia judicial, precisamente a respeito da observância e da adequada interpretação dos requisitos necessários à obtenção do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho.

Nos termos dos referidos dispositivos, como assinalado, o critério objetivo para a obtenção do benefício seria a percepção de salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência (§3º do art. 790 da CLT), bem como a comprovação da insuficiência de recursos para pagamento de custas do processo (§4º do art. 790 da CLT).

A despeito disso, há decisões judiciais afastando a aplicação da norma, a exemplo de julgados de Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) – qualitativa e quantitativamente relevantes – as quais vêm gerando um estado de incerteza que coloca em xeque a presunção de constitucionalidade da norma.

Tal estado de incerteza deriva justamente da proliferação de decisões judiciais contraditórias em torno da temática, o que dá guarida ao acionamento da jurisdição constitucional com a finalidade de se obter o reconhecimento da presunção absoluta de constitucionalidade dos comandos legais em discussão. Sobre o ponto, esclarece o Ministro Gilmar Mendes[2] que:

> Ao lado do direito de propositura da ação declaratória de constitucionalidade — e, aqui, assinale-se, estamos a falar tão-somente da ADC e não da ADI — **há de se cogitar também de uma legitimação para agir in concreto, que se relaciona com a existência de um estado de incerteza gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade da lei. Há de se configurar, portanto, situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade, que é apanágio da lei.**
> (...)
> Evidentemente, são múltiplas as formas de manifestação desse estado de incerteza quanto à legitimidade da norma. **A insegurança poderá resultar de pronunciamentos contraditórios da jurisdição ordinária sobre a constitucionalidade de determinada disposição**.
> Assim, se a jurisdição ordinária, através de diferentes órgãos, passar a afirmar a inconstitucionalidade de determinada lei, poderão os órgãos legitimados, se estiverem convencidos de sua constitucionalidade, provocar o STF para que ponha termo à controvérsia instaurada.
> Da mesma forma, pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos sobre a legitimidade da norma poderão criar o estado de incerteza imprescindível para a instauração da ação declaratória de constitucionalidade. (destaques não originais).

[2] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.285.

contato@gracemendonca.com.br

Nesse contexto, a Justiça do Trabalho tem afastado reiteradamente[3] a aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, para invocar a incidência de dispositivos legais do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Nessas oportunidades, conquanto não afirmem expressamente a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, as decisões judiciais negam sua incidência, afrontando, inclusive, o teor da Súmula Vinculante[4] nº 10, segundo a qual "viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência, no todo ou em parte". Portanto, afastar a incidência de norma sem a observância do disposto no art. 97 da CRFB implica velada declaração de inconstitucionalidade.

A Justiça do Trabalho aplica, ainda, a **Súmula nº 463, I, do TST**[5], cujo conteúdo estabelece que, "para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, **basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado**, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim". Em decorrência, além de negar vigência aos referidos dispositivos insertos na CLT, o enunciado ainda impõe à parte que figura como reclamada o ônus de comprovar que o reclamante não se enquadra em quaisquer das situações de vulnerabilidade econômica[6].

---

[3] **TST**. RRAg-10100-52.2019.5.15.0051, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 03/09/2021. No mesmo sentido: **TST**. RR-1000475-32.2019.5.02.0085, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 03/09/2021. **TST**. RR-481-87.2018.5.09.0411, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 06/11/2020. **TRT da 3.ª Região**. AgR-0010365-53.2020.5.03.0051, Tribunal Pleno, Relator Fernando Luiz G. Rios Neto, DEJT 16/12/2021. **TRT da 2ª Região**. RO-1000364-85.2018.5.02.0472, Gabinete da Vice-Presidência Judicial - Tribunal Pleno, Relatora Maria Isabel Cueva Moraes, DEJT 30/09/2020. (Doc. 3 a Doc. 29).

[4] Confira-se a jurisprudência desse STF: RE nº 482.090, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 18.06.2008, DJ. 13.03.2009; Rcl. nº 23646, Min. Rel. Edson Fachin, j. em 08.11.2016, DJe. 09.11.2016; ARE nº 791.932, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 11.10.2018, DJe. 06.03.2019.

[5] **SÚMULA 463 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO** (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017. I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, **basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado**, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

[6] Exemplificativamente as seguintes decisões: TST. RR-893-70.2018.5.13.0002, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 22/10/2019. TST. RR-481-87.2018.5.09.0411, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhães Arruda, DEJT 06/11/2020.

contato@gracemendonca.com.br

Nesse contexto, há decisões exaradas pelo TST e por TRTs no sentido de que os dispositivos legais, objeto da presente ação declaratória, teriam inaugurado uma condição menos favorável à pessoa natural do que aquela prevista no Código de Processo Civil. Segundo esse entendimento, a comprovação a que alude o §4º do art. 790 da CLT poderia ser feita mediante a simples declaração da parte, em interpretação sistemática aos dispositivos legais da CLT; aos artigos 15[7] e 99, §§ 2º e 3º[8], do CPC de 2015 e 5º, incisos XXXV e LXXIV[9], da Constituição da República; bem como à mencionada Súmula nº 463, I, do TST. De forma exemplificativa, citam-se algumas decisões na seara trabalhista refletindo esse posicionamento, *verbis*:

> AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. Cumpre negar provimento ao agravo regimental que impugnou a concessão de justiça gratuita à agravada no juízo de admissibilidade do recurso de revista desta, **eis que há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ante a ausência de prova em contrário (art. 790, § 4º da CLT c/c os art. 99, § 3º e 373, II, § 1º do CPC e a Súmula nº 463, I do TST).** (TRT da 3.ª Região. AgR-0010365-53.2020.5.03.0051, Tribunal Pleno, Relator Fernando Luiz G. Rios Neto, DEJT 16/12/2021, grifou-se)

> AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. (...) 8. **JUSTIÇA GRATUITA. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada no item I da Súmula n° 463, segundo o qual, "a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)"**, em semelhantes termos da Orientação Jurisprudencial n° 304 da SDI-1, cancelada em decorrência da sua aglutinação ao verbete sumulado retromencionado, a qual dispunha que, "atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50)". Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST. RRAg - 1096-16.2014.5.02.0087, 8ª Turma, Relatora Dora Maria da Costa, DEJT 10/09/2021, grifou-se).

[7] **Art. 15 do CPC/2015**. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

[8] **Art. 99 do CPC/2015**. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[9] **Art. 5º, XXXV, CR/88**: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. **Art. 5º, LXXIV, CR/88**: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Tais decisões baseiam-se na concepção de que, inexistindo prova em sentido contrário apresentada pela parte adversa, a declaração de hipossuficiência aportada aos autos pelo demandante (ou por seu advogado) seria documento bastante para garantir a justiça gratuita. Em outros termos, tendo o reclamante prestado declaração de hipossuficiência para postular o benefício de justiça gratuita, e inexistindo alegação e demonstração da falta de veracidade da referida afirmação pela parte reclamada, reputar-se-ia demonstrada a insuficiência de recursos a que alude o art. 790, § 4º, da CLT.

Por outro lado, há decisões, também emanadas da Justiça do Trabalho, que têm aplicado os dispositivos da CLT, considerando que não basta – desde o advento da Reforma Trabalhista – a simples declaração de hipossuficiência. A mera afirmação da parte de que não poderia arcar com as custas não seria bastante para a obtenção do benefício, pois "é preciso que exista a percepção de salário conforme limites fixados no mencionado dispositivo e a efetiva comprovação de que a parte não tenha recursos para o pagamento das custas no processo, sendo insuficiente a simples declaração de estado de penúria"[10]. É o que se extrai, exemplificativamente, das seguintes decisões do Tribunal Superior do Trabalho:

> I) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA (...) B) GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SALÁRIO SUPERIOR A 40% DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA - CLT, ART. 790, §§ 3º E 4º - SÚMULA 463, I, DO TST SUPERADA PELA LEI 13.467/17 - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, constitui transcendência jurídica da causa a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 2. O debate jurídico que emerge do presente processo diz respeito à interpretação do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/17, que estabelece novas regras para a concessão da gratuidade de justiça no Processo do Trabalho, questão que exige fixação de entendimento pelo TST, uma vez que a Súmula 463, I, desta Corte, que trata da matéria, albergava interpretação do ordenamento jurídico vigente antes da reforma trabalhista de 2017. 3. Ora, o referido verbete sumulado estava calcado na redação anterior do §3º do art. 790 da CLT, que previa a mera declaração de insuficiência econômica para isentar das custas processuais. **Com a Lei 13.467/17, há necessidade de comprovação da insuficiência econômica para efeito de se conceder os**

[10] Nesse sentido as seguintes decisões: TST. RRAg-992-08.2019.5.09.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, DEJT 20/08/2021. TST. Ag-RRAg-1000093-14.2019.5.02.0061, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 20/08/2021. TRT da 8ª Região. RO 0001098-13.2018.5.08.0011, 3ª Turma, Relator: Desembargador Luis José de Jesus Ribeiro, DEJT 19/06/2019. TRT da 8ª Região. AgRT-0000428-13.2020.5.08.0008, 3ª Turma; Relator Mario Leite Soares, DEJT 22/10/2021 (Doc. 30 a Doc. 35).

contato@gracemendonca.com.br

> **benefícios da gratuidade de justiça, excepcionados apenas os casos nos quais o trabalhador prova que percebe salário inferior a 40% do teto dos benefícios da previdência social (CLT, art. 790, §§ 3º e 4º). A mudança foi clara e a Súmula restou superada pela reforma laboral.** 4. Assim, diante da mudança legislativa, o trabalhador que postula a gratuidade de justiça tem duas alternativas: provar que aufere salário inferior a 40% do teto dos benefícios da previdência social, presumindo-se a sua miserabilidade nesse caso; ou comprovar a sua hipossuficiência econômica. O que não se pode pretender é que o verbete sumulado superado continue disciplinando a concessão da gratuidade de justiça, transformando alegação em fato provado, invertendo presunção e onerando o Estado com o patrocínio de quem não faz jus ao benefício, em detrimento daqueles que o merecem. Nem se diga ser difícil provar a insuficiência econômica, bastando elencar documentalmente os encargos que se tem, que superam a capacidade de sustento próprio e familiar, comparados aos gastos que se terá com o acionamento da Justiça. 5. In casu, o TRT aplicou a nova lei para indeferir a gratuidade de justiça, em face da não comprovação da insuficiência econômica da Reclamante, que percebia salário acima do teto legal. Assim decidindo, o Regional não atentou contra a jurisprudência sumulada do TST ou contra a legislação, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser provido. Agravo de instrumento desprovido. (TST. RRAg-992-08.2019.5.09.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, DEJT 20/08/2021, destaques não originais).
>
> AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. A Reforma Trabalhista modificou os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, exigindo-se, a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, não apenas a mera declaração ou afirmação que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família, como também a efetiva comprovação da situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT**. Na hipótese dos autos, considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada sob a égide da Lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista) e havendo, agora, norma específica sobre a concessão da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, competia a reclamante provar a efetiva insuficiência de recursos, ônus do qual não se desincumbiu.** Agravo não provido. (...) Agravo não provido" (TST. Ag-RRAg-1000093-14.2019.5.02.0061, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 20/08/2021, grifou-se).

Portanto, há marcante controvérsia judicial na Justiça do Trabalho no tocante aos requisitos indispensáveis à concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural. Se por um lado, há decisões que consideram satisfatória, para a obtenção do benefício, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, conferindo presunção de veracidade a essa declaração; por outro, há decisões no sentido de que, com o advento da Reforma

Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), seria indispensável a observância do critério salarial e a comprovação da insuficiência econômica.

Extrai-se do conjunto de decisões mencionadas uma controvérsia judicial relevante, apta a afetar a própria preservação da separação de Poderes, porquanto, segundo leciona o Ministro Gilmar Mendes, "a generalização de medidas judiciais contra uma dada lei nulifica completamente a presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado e coloca em xeque a eficácia da decisão legislativa"[11].

Revela-se, portanto, cabível a presente ação, visando à declaração de constitucionalidade, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, dos §§3º e 4º do art. 790 da CLT, de modo a revestir de segurança jurídica o tema, trazendo a necessária harmonização quanto à aplicação do direito aos casos concretos[12].

IV – CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TRABALHISTAS (§§ 3º E 4º DO ART. 790 DA CLT) FRENTE À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 5ª, LXXIV, CR/88)

A assistência jurídica integral é direito fundamental à prestação estatal, sendo integrada pelo direito à informação jurídica e pelo direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva por meio de um processo justo[13]. Abriga, portanto, o direito à orientação jurídica e ao benefício da gratuidade de justiça, com a isenção de taxas judiciárias, emolumentos, custas, indenizações às testemunhas, honorários advocatícios e de perito, além dos depósitos para ajuizamento de ação e

[11] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.287.

[12] Conforme leciona o Min. Luís Roberto Barroso, "dentro das características peculiares à jurisdição abstrata e ao processo objetivo, a decisão [em sede de ADC] terá por finalidade harmonizar a aplicação do direito nos casos concretos" (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 280-281).

[13] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 912.

outros atos processuais. Tal direito fundamental outorga, ainda, o direito ao patrocínio judiciário, atribuído constitucionalmente à Defensoria Pública (art. 134 da CR/88).

A assistência jurídica integral **aos que comprovem insuficiência de recursos econômicos** é um direito fundamental multifuncional[14] imprescindível para a consecução dos objetivos fundamentais da República, uma vez que promove, concomitantemente, a igualdade material, contribuindo (i) para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CR/88); (ii) para a redução das desigualdades sociais (art. 3º, III, *in fine*, da CR/88); e (iii) para o efetivo acesso à justiça, por meio de um processo justo, capaz de reconhecer as reais diferenças sociais entre os indivíduos[15]. Assim, compreender o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita desconectado de moldura social que torne necessária a efetividade da tutela jurisdicional aos economicamente vulneráveis contrapõe-se aos assinalados comandos constitucionais.

Dessa forma, a exigência da comprovação da hipossuficiência encontra apoio no necessário reconhecimento das reais diferenças sociais entre os indivíduos – reconhecimento esse que é essencial para a efetivação da tutela adequada dos direitos de todos aqueles que necessitam de proteção jurídica gratuita[16], independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade e condição social (art. 3º, IV, da CR/88). Por isso, ressalta-se, a intenção do legislador infraconstitucional, ao regulamentar a concessão da assistência jurídica gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, não foi a de enfraquecer tão importante direito fundamental, mas de fortalecê-lo, revestindo-o de efetividade.

Assim, a previsão legal do §4º do art. 790 da CLT, quando exige a comprovação da hipossuficiência, alinha-se à perspectiva da multifuncionalidade da assistência jurídica integral e gratuita, estritamente vinculada à equalização das diferenças socioeconômicas. E, portanto, harmoniza-se com o direito fundamental inscrito na Constituição da República.

Nesse contexto, a partir da Reforma Trabalhista, o legislador infraconstitucional modificou as balizas para a comprovação da condição de hipossuficiência, retirando a presunção

[14] Sobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais: *Ibidem*, p. 162.
[15] *Ibidem*, p. 913.
[16] SARLET; MARINONI; MITIDIERO, *op. cit*, p. 910.

contato@gracemendonca.com.br

de veracidade da autodeclaração do requerente e passando a exigir, a partir de parâmetro objetivo vinculado a limite salarial, a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

De acordo com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, terão direito ao benefício da justiça gratuita somente aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo (§4º do art. 790 da CLT), condição que não se implementa quando a parte percebe salário **superior** a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS.

A interpretação no sentido de que a comprovação da hipossuficiência admitiria a outorga do benefício da gratuidade àqueles que perceberem salário **superior** a 40% (quarenta por cento) implicaria verdadeiro esvaziamento do disposto no § 3º do art. 790 da CLT, cujo teor estabelece critério salarial **igual ou inferior** a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (§3º do art. 790 da CLT), para o usufruto do benefício.

Desse modo, revela-se nítida a interconexão lógica entre os §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, na medida em que a condição de hipossuficiência a ser comprovada – a que alude o § 4º – não resta caracterizada caso a parte perceba salário **superior** a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS, parâmetro fixado expressamente no § 3º. Decisões judiciais que aplicam de forma isolada os aludidos parágrafos acabam por subtrair do ordenamento jurídico o previsto no § 3º do art. 790 da CLT, negando-lhe vigência, em velada declaração de inconstitucionalidade.

Observa-se, nesse contexto, que o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a partir do mês de janeiro de 2022, passou a ser de R$7.087,22 (antes era de R$6.433,57)[17]. Por conseguinte, 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência equivale atualmente a R$2.834,88 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Logo, segundo o texto legal da reforma trabalhista, somente aqueles que

[17] Portaria Interministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPPS. Disponível em: https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/me-n-12-de-17-de-janeiro-de-2022-375006998. Acesso em: 27 jan. 2022.

perceberem salário igual ou inferior a R$ 2.834,88 teriam direito à justiça gratuita, mediante a comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

O critério de comprovação da hipossuficiência (§4º do art. 790 da CLT), com a observância do limite salarial legal (§3º do art. 790 da CLT), tem o escopo de concretizar a exigência constitucional de comprovação da insuficiência de recursos. Insere-se no mundo jurídico como forma de garantir o acesso à justiça gratuita àqueles que, de fato, dela necessitam, resguardando a própria finalidade da norma constitucional que não outorgou o direito fundamental àqueles que possuem recursos suficientes para arcar com custas e demais encargos inerentes ao litígio judicial, tal como se verifica nas situações em que a parte obtém salário **superior** a 40% (quarenta por cento).

Daí a importância da temática ora submetida a essa Suprema Corte, objeto de controvérsia judicial relevante e carecedora de segurança jurídica.

V – DA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, CR/88) E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5ª, LIV, CR/88) PELO DISPOSITIVO LEGAL TRABALHISTA

Dotado de caráter essencial no âmbito do Estado Democrático de Direito, o acesso à justiça constitui direito fundamental a partir do qual decorre a proteção de todo um conjunto de direitos, expressando-se como um verdadeiro instrumento de defesa de direitos em juízo. Seu núcleo não se limita à mera possibilidade de provocação do Poder Judiciário, na medida em que abarca um acervo de garantias processuais constitucionalmente firmadas no art. 5º da CR/88.

Nesse contexto, os cidadãos encontram no direito fundamental de acesso à justiça não apenas a possibilidade de abertura da via judicial, como também a eficácia da proteção jurisdicional[18], a partir da garantia de que seus pleitos receberão adequado tratamento ao longo de

[18] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2003, p. 498.

contato@gracemendonca.com.br

todo o percurso processual. Em decorrência, a essência do acesso à justiça perpassa etapa anterior ao início da demanda perante o Poder Judiciário, o trâmite processual e os efeitos da decisão[19].

O acesso à justiça, ademais, está estreitamente conectado com o devido processo legal, constante do art. 5º, LIV da Constituição, cujo conteúdo reflete o processo justo, capaz de assegurar um caminho processual balizado pelas normas e princípios compatíveis com a natureza de cada litígio judicial – um formato mínimo de atuação estatal processual[20]. O processo justo diz respeito ao controle dos Tribunais acerca do elemento equitativo da demanda, que abrange aspectos materiais e processuais e funda-se essencialmente no catálogo de direitos fundamentais[21].

Nessa perspectiva, o acesso à justiça traduz a garantia de que os meios indispensáveis ao justo amparo de outros direitos fundamentais serão devidamente efetivados, em uma verdadeira promoção de direito aos direitos[22]. Assim, tanto o acesso à justiça, como o devido processo legal passam pela realização de outros direitos, principalmente aqueles arrolados pelo art. 5º da Constituição da República, como a tutela jurisdicional efetiva, a razoável duração do processo, o contraditório, a ampla defesa e a gratuidade de justiça para aqueles que comprovadamente se enquadrarem em situação de hipossuficiência.

A conexão da justiça gratuita com o acesso à justiça e o devido processo legal remete aos meios de equiparação entre cidadãos quanto às vias de ingresso em juízo e de trâmite processual. Dessa maneira, a gratuidade de justiça preenche a essência do processo justo, ao representar mecanismo de igualação material relativamente à demanda judicial.

Não basta, portanto, uma igualdade formal perante a justiça. Tratar como iguais sujeitos em desvantagem econômica e social não seria outra coisa senão uma forma de consolidação de desigualdade e de injustiça[23]. Nesse viés estritamente formal da igualdade, as pessoas em

[19] AFONSO DA SILVA, Virgílio. Direito Constitucional Brasileiro, Editora USP, São Paulo, p. 249.
[20] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional, 10ª ed., Saraiva Educação, São Paulo, 2021.
[21] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2003, p. 495.
[22] MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 6ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2015, p. 417.
[23] AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 43 ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 222.

vulnerabilidade socioeconômica encontrariam obstáculos à efetivação de seu acesso à justiça. Por isso, a Constituição da República, visando à promoção da efetividade do referido dispositivo[24], estabeleceu que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita **apenas** aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CR/88).

No que tange à gratuidade de justiça, a sua materialização toca essencialmente dois aspectos: (a) a garantia de que aquele que optar por demandar em juízo terá acesso ao Poder Judiciário, mesmo que esteja em situação de hipossuficiência econômica; e (b) o afastamento da gratuidade na hipótese em que o demandante detenha suficiência de recursos para arcar com custas e demais encargos decorrentes do litígio judicial. O duplo aspecto da gratuidade de justiça revela a importância da preservação de meios de equalização das diferenças socioeconômicas no âmbito das demandas judiciais, bem como da viabilização da proximidade entre a Justiça e a população economicamente vulnerável.

Nesse contexto, a condição para a percepção do benefício da justiça gratuita, conforme disposição constitucional presente no art. 5º, LXXIV, é a comprovação da insuficiência de recursos. Isso significa que **o direito à tutela jurisdicional não implica necessariamente o direito à litigância gratuita**[25]. Portanto, o direito fundamental encartado no art. 5º, XXXV, da CR/88 não resta violado pela imposição de recolhimento de valores referentes a taxas processuais, ou seja, o acesso à justiça não é obstado na hipótese de negativa de concessão da gratuidade de justiça para aqueles que **não** comprovarem situação de insuficiência de recursos.

Destarte, o acesso à justiça independe de classe econômica e condição social. No entanto, a assistência jurídica integral e gratuita – garantia conexa a esse direito fundamental – deve ser concedida **tão somente** àqueles que não possuem condições econômicas de arcar com as custas do processo. Foi exatamente nesse sentido que disciplinou a Consolidação das Leis do Trabalho, ao retirar a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência do requerente, exigindo-lhe, para fins de obtenção do benefício, a efetiva comprovação.

[24] *Ibidem.*
[25] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

A desconsideração da comprovação inviabiliza a plena tutela jurisdicional, na medida em que permite, a sujeitos que apresentam condições econômicas favoráveis, o recebimento de benefício destinado àqueles demandantes que se encontram em estado de vulnerabilidade socioeconômica, evidenciando verdadeiro desvio da finalidade da norma. Revela-se essencial, portanto, a conversão da presunção relativa de constitucionalidade do dispositivo legal ora examinado em presunção absoluta de constitucionalidade, mediante decisão emanada desse Supremo Tribunal Federal.

VI – JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO: DA PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL

As decisões judiciais que arrastam para o âmbito da Justiça do Trabalho normas encartadas no Código de Processo Civil distorcem o eixo estrutural da própria organização do Poder Judiciário brasileiro. Como sabido, a Constituição da República de 1988, ao dispor sobre essa relevante função estatal, criou vertentes de prestação jurisdicional especializadas – Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça do Trabalho –, para as quais o ordenamento jurídico contempla normas específicas. Nesse contexto, o acervo normativo editado para cada uma dessas frentes de atuação do Poder Judiciário tem precedência em face de regra de caráter geral, aplicável, aliás, apenas em caráter subsidiário. Em consequência, não há que se falar em incidência da norma geral quando há norma específica editada e endereçada para uma justiça especializada.

No tocante à aplicação dos comandos previstos no art. 790 da CLT, algumas decisões judiciais têm procedido de maneira inversa, afastando o aludido regramento específico – editado com o escopo de efetivar, no âmbito da Justiça do Trabalho, a concessão do benefício da justiça gratuita – para empregar a regra geral do Código de Processo Civil, desfigurando a própria finalidade da norma.

Nesse contexto, a regra específica inserida na CLT prevê a concessão do benefício da justiça gratuita mediante a comprovação da hipossuficiência econômica, à luz de parâmetro objetivo fundado em percentual sobre o valor do benefício do Regime Geral de Previdência Social. Já a regra geral prevista no Código de Processo Civil de 2015 confere presunção de

veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural exclusivamente por meio da autodeclaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º), prevendo, ainda, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prova em contrário – ônus da parte adversa (art. 99, § 2º)[26].

As normas especiais definidas na Consolidação das Leis do Trabalho, endereçadas à Justiça especializada trabalhista, prevalecem sobre as normas gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, voltadas à Justiça Comum. Afastar a incidência da norma especial (art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT) para, à revelia da vontade expressa do legislador infraconstitucional, aplicar norma geral (art. 99, § 3º, do CPC) representa explícito descumprimento da escolha feita pelo legislador constituinte originário, quando destacou a Justiça do Trabalho da jurisdição comum (art. 111 e seguintes da Constituição da República), em afronta ao princípio da especialidade (art. 769, CLT)[27].

O fundamento constante das referidas decisões judiciais, no sentido de que a norma especial ensejaria condição menos favorável à pessoa natural que litiga na Justiça do Trabalho, não merece acolhimento, porquanto a regra constante da Constituição da República é explícita ao assegurar o direito ao benefício somente àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CR/88) – comprovação cujas balizas podem ser tratadas em lei especial. Assim, não procede a comparação entre o que disciplina a CLT e o que dispõem outras normas infraconstitucionais de caráter geral, considerando, inclusive, o critério de especialidade para a solução das antinomias, segundo o qual "lei especial é aquela que subtrai de uma norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória)"[28].

Ademais, a exigência de comprovação, constante da regra especializada, não enseja condição menos favorável ao trabalhador, uma vez que, conforme disposição inserta na CLT, a norma continua a beneficiar o demandante, quando economicamente hipossuficiente – afinal, é este o destinatário do benefício constitucional.

[26] A Lei nº 1.060/50 reconhecia a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, para fins de gratuidade de justiça. O legislador constituinte de 1988, ao discutir o tema, optou pela necessidade de comprovação da condição de hipossuficiência, como restou explicitamente consignado no art. 5º, LXXIV.
[27] "Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do Direito Processual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título."
[28] BOBBIO. Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 6ª ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1995, p. 96.

Na prática, as decisões judiciais que se pautam, para a concessão do benefício, exclusivamente pela autodeclaração apresentada pelo reclamante acabam por permitir que tanto pessoas hipossuficientes quanto aquelas que não se enquadram em situação de vulnerabilidade econômica usufruam igualmente do benefício da justiça gratuita, distorcendo a medida de igualação estabelecida pela Constituição da República e pela legislação infraconstitucional, sendo certo que, em situações desta natureza, "(...) a persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça"[29].

É o que, em alguns casos, efetivamente vem ocorrendo quanto à aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, mediante a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que dispõem de condições suficientes para arcar com os encargos processuais[30], revestindo-os indevidamente da condição de beneficiários.

VII – DA CONCESSÃO DISTORCIDA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE NAS DEMANDAS TRABALHISTAS ENVOLVENDO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS

A concessão da gratuidade de justiça nas demandas envolvendo as instituições financeiras foi objeto de levantamento preliminar realizado pela Federação Nacional dos Bancos – FENABAN, entidade sindical afiliada à CONSIF. O estudo (Doc. 36) revelou que, em todos os processos em que foi acionada, a FENABAN deparou-se com a concessão absoluta da gratuidade de justiça, ou seja, **todos os demandantes que postularam a assistência gratuita tiveram o benefício deferido pela Justiça do Trabalho, quando o menor salário percebido pelos demandantes seria de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)[31] e o maior de R$19.000,00 (dezenove mil reais)** – com média salarial de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em outras palavras, os demandantes não se enquadravam na condição de hipossuficientes, já que não

[29] BOBBIO. Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 6ª ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1995, p. 96.
[30] De modo exemplificativo vide os seguintes processos: TRT 2ª Região. Processo nº 1000359-98.2019.5.02.0061; TRT 3ª Região. Processo nº 0010437-29.2021.5.03.0108; TRT 7ª Região. Processo nº 0000318-35.2020.5.07.0010.
[31] Quando da realização da pesquisa, o valor de R$ 2.500,00 correspondia a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS – parâmetro fixado pelo art. 790, § 3º do CLT. Atualmente, o valor foi atualizado para R$ 2.834,88.

atendiam ao requisito legal inerente à renda salarial estabelecido pelo §3º do art. 790 da CLT, e, ainda assim, usufruíram de benefício apropriando-se de direito do qual não são titulares legais.

Ainda segundo a pesquisa, **de 538 (quinhentos e trinta e oito) ações trabalhistas nas quais a FENABAN foi demandada, em 537 (quinhentos e trinta e sete) os demandantes requereram e obtiveram o benefício da justiça gratuita** – somente em 1 (um) dos casos o benefício não foi solicitado. O estudo ainda revela que o menor valor das causas trabalhistas foi estipulado em R$21.000,00 (vinte e um mil reais) e o maior em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), resultando em uma média de R$509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Nessa linha, a título meramente exemplificativo, podem ser citados os seguintes casos dos Tribunais Regionais do Trabalho – TRTs:

> **TRT 2ª Região. Processo nº 1000359-98.2019.5.02.0061[32]:**
> Relação de emprego durou **16 anos e 4 meses**
> Recebeu último salário de **R$ 22,6 mil**
> Recebeu **R$ 460 mil** de verbas rescisórias líquidas
> **No mês seguinte à rescisão, foi contratado** para ocupar cargo semelhante
> Deu à causa o valor de **R$ 530 mil**
> Materialização do acórdão atinge **R$ 2,3 milhões**
> Ainda assim o **benefício da justiça gratuita foi deferido.**
>
> **TRT 3ª Região. Processo nº 0010437-29.2021.5.03.0108[33]:**
> Relação de emprego durou **38 anos e 7 meses**
> Recebeu último salário de **R$ 21,7 mil**
> Recebeu **R$ 380 mil** de verbas rescisórias líquidas
> Recebe aposentadoria de **R$ 2,9 mil**
> Deu à causa o valor de **R$ 556 mil**
> Materialização do acórdão atinge **R$ 3,5 milhões**
> Ainda assim o **benefício da justiça gratuita foi deferido.**
>
> **TRT 7ª Região. Processo nº 0000318-35.2020.5.07.0010[34]:**
> Relação de emprego durou **16 anos e 4 meses**
> Recebeu último salário de **R$ 17,6 mil**
> Recebeu **R$ 153 mil** de verbas rescisórias líquidas
> É **professor de graduação e pós-graduação desde 2001**, de diversas instituições de ensino
> Deu à causa o valor de **R$ 2,3 milhões**
> Ação julgada totalmente **improcedente** em 1ª e 2ª instâncias
> Ainda assim o **benefício da justiça gratuita foi deferido.**

[32] TRT 2ª Região. Processo nº 1000359-98.2019.5.02.0061.
[33] TRT 3ª Região. Processo nº 0010437-29.2021.5.03.0108.
[34] TRT 7ª Região. Processo nº 0000318-35.2020.5.07.0010.

Portanto, pode-se afirmar que, nos casos em que a FENABAN figura como parte, a maioria dos trabalhadores (reclamantes) que postula a gratuidade de justiça perante a Justiça Trabalhista inicia a demanda em uma situação de capacidade econômica favorável, reforçada, inclusive, por valores percebidos a título de verbas rescisórias.

Ou seja, mesmo na hipótese em que o reclamante perde o vínculo e obtém valores consideráveis a título de verbas rescisórias, há o pedido e a concessão da gratuidade da justiça na ação trabalhista subjacente. Nesse contexto, a pesquisa preliminar demonstrou que as verbas rescisórias percebidas por trabalhador recém-desligado gravitam entre R$153 mil e R$460 mil e, ainda assim, acabam sendo beneficiários da gratuidade da justiça.

Portanto, quando examinados os dados do setor financeiro, os trabalhadores que receberam verbas rescisórias em patamares expressivos estão postulando e obtendo a concessão do benefício da gratuidade, em evidente descompasso com a vontade do legislador constituinte originário.

Daí a relevância da discussão objeto da presente ação declaratória, porquanto, ao não ser compelido a comprovar de antemão a ausência de recursos, o reclamante dotado de capacidade econômica usufrui indevidamente da gratuidade da justiça.

VIII – DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

A Lei nº 9.868/99, que disciplina o rito das ações declaratórias de constitucionalidade, prevê[35] expressamente em seu art. 21 a possibilidade de concessão de medida cautelar, a qual, nos termos da compreensão dessa Suprema Corte, requer a demonstração: (a) da verossimilhança do direito alegado (*fumus boni iuris*) e (b) da urgência da medida em razão de dano eminente (*periculum in mora*).

[35] **Art. 21, Lei nº 9.868/99**. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

contato@gracemendonca.com.br

O requisito do *fumus boni iuris* restou demonstrado pelos fundamentos arrolados acima, em especial quanto: (i) à observância do direito fundamental que exige a comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado, preconizado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República de 1988, e por conseguinte, ao cumprimento ao direito de acesso à justiça e ao devido processo legal nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CR/88; (ii) à segurança jurídica indispensável ao tema; e (iii) à efetividade do direito fundamental de assistência jurídica integral e gratuita, mediante sua fruição pelos sujeitos em situação de vulnerabilidade econômica – aplicando a multifuncionalidade da assistência jurídica integral, estritamente vinculada à equalização das diferenças socioeconômicas.

O *periculum in mora*, por sua vez, decorre do esvaziamento da efetividade do instituto da assistência jurídica integral e gratuita por decisões da Justiça laboral que persistem em desconsiderar o dispositivo da CLT, removendo o requisito de comprovação da insuficiência de recursos, para adotar presunção de veracidade da autodeclaração, desfigurando a finalidade da norma constitucional.

Desse modo, há perigo de dano, pois referidas decisões judiciais continuam a perpetuar a ausência de efetividade jurídica do comando constitucional, o que produz estado de dúvida quanto à constitucionalidade dos dispositivos legais objeto da presente ação, os quais detêm presunção relativa de constitucionalidade. Ao permitir que requerentes trabalhistas se abstenham de comprovar a ausência de recursos econômicos à luz de parâmetros legais objetivos, confere-se margem para que sujeitos que não preencham os requisitos constitucionais e legais façam uso indevido do benefício.

O entendimento exarado em tais decisões judiciais, em descompasso com as normas previstas na CLT e, por conseguinte, com os comandos constitucionais, gera marcante insegurança jurídica. As partes no processo deparam-se com a incerteza quanto ao que será aplicado no caso concreto – se serão os comandos fixados nos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, editados em estrita consonância com o art. 5º, LXXIV, CF/88; ou o entendimento proferido em decisões da Justiça do Trabalho e consubstanciado na Súmula nº 463, I, TST, acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

contato@gracemendonca.com.br

Isto posto, presentes os requisitos indispensáveis à concessão, a CONSIF requer seja deferido o pedido de medida liminar para determinar a imediata (a) suspensão da Súmula nº 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento definitivo da presente ADC; e (b) exigência de comprovação da condição de hipossuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, como forma de conferir efetividade ao direito assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, CR/88.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro requer o conhecimento da presente ação declaratória de constitucionalidade, uma vez preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, bem como:

a) a concessão de *medida liminar*, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, a fim de que seja imediatamente determinada:

a.1) a suspensão da aplicação da Súmula nº 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento definitivo da presente ADC;

a.2) a exigência de comprovação da condição de hipossuficiência de recursos, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, na qualidade de pressuposto necessário à efetividade do direito assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, CR/88;

b) no mérito, o julgamento pela procedência do pedido formulado na presente ADC para declarar:

b.1) a *constitucionalidade absoluta* dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, editados em consonância com os direitos fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CR/88), de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CR/88) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR/88), assentando o entendimento de que o benefício da justiça gratuita somente será concedido à parte que efetivamente comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo,

desde que perceba salário **igual ou inferior** a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, não bastando a mera declaração de hipossuficiência;

b.2) a *invalidade da Súmula nº 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho*, considerando sua incompatibilidade com as premissas norteadoras da concessão do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, de acesso à justiça e do devido processo legal nos termos do art. 5º, incisos LXXIV, XXXV e LIV, da CR/88;

Solicita, ainda, a oitiva do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para, respectivamente, parecer e manifestação.

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

São os termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 08 de abril de 2022.

Grace Maria Fernandes Mendonça
OAB/DF nº 9.469

Suzana Maria Fernandes Mendonça
OAB/DF nº 52.729

Isabella Maria Martins Fernandes

Isabella Maria Martins Fernandes
OAB/DF nº 60.685

contato@gracemendonca.com.br

ROL DE DOCUMENTOS

Doc 1 – Procuração Pública e Procuração *ad judicia*.

Doc 2 – Estatutos Sociais da CONSIF – Ata da 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF – Lista de presença da 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF – Termo de posse do Presidente Eleito na 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF – Cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Doc 3 – Ato Normativo objeto da ADC – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Doc 4 – Súmula 463/TST.

Decisões que afastam a aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT:

Doc 5 – TST. RRAg - 1096-16.2014.5.02.0087, 8ª Turma, Relatora Dora Maria da Costa, publicação: 10/09/2021.

Doc 6 – TST. RRAg - 10100-52.2019.5.15.0051, 3ª Turma, Relator Alexandre de Souza Agra Belmonte, publicação: 03/09/2021.

Doc 7 – TRT-1. RO - 0100619-63.2019.5.01.0245, 4ª Turma, Relatora Evelyn Correa de Gama Guimarães, publicação: 26/11/2021.

Doc 8 – TRT-2. ROT - 1000359-98.2019.5.02.0061, 14ª Turma, Relator Davi Furtado Meirelles, publicação: 02/10/2020.

Doc 9 – TRT-3. ROT - 0010437-29.2021.5.03.0108, Juiz Luiz Cláudio dos Santos Viana, publicação: 29/09/2021.

Doc 10 – TRT-4. ROT - 0020217-86.2019.5.04.0026, 5ª Turma, Relator Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, publicação: 23/08/2021.

Doc 11 – TRT-5. ROT - 0000108-54.2020.5.05.0134, 1ª Turma, Relator Edilton Meireles de Oliveira Santos, publicação: 03/12/2021.

Doc 12 – TRT-6. ROT - 0001138-85.2019.5.06.0020, 4ª Turma, Relator Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, publicação: 10/06/2021.

Doc 13 – TRT-7. ROT - 0000539-79.2019.5.07.0001, 1ª Turma, Relator Durval César de Vasconcelos Maia, publicação: 07/07/2020.

Doc 14 – TRT-8. ROT - 0000578-73.2020.5.08.0208, 2ª Turma, Relator Paulo Isan Coimbra da Silva Junior, publicação: 23/07/2021.

Doc 15 – TRT-9. ROT - 0000307-16.2020.5.09.0021, 4ª Turma, Relator Luiz Eduardo Gunther, publicação: 15/12/2021.

Doc 16 – TRT-10. AP - 0000845-12.2020.5.10.0007, 1ª Turma, Relator André Rodrigues Pereira da Veiga Damasceno, publicação: 17/12/2021.

Doc 17 – TRT-11. ROT - 0000120-75.2020.5.11.0401, 3ª Turma, Relatora Maria de Fátima Neves Lopes, publicação: 10/12/2021.

Doc 18 – TRT-12. ROT - 0000998-22.2019.5.12.0008, 3ª Câmara, Relator José Ernesto Manzi, publicação: 01/02/2022.

Doc 19 – TRT-13. AIRO - 0000242-68.2020.5.13.0034, 2ª Turma, Relator Wolney de Macedo Cordeiro, publicação: 10/11/2021.

Doc 20 – TRT-14. ROT - 0000255-37.2019.5.14.0402, 1ª Turma, Relatora Vânia Maria da Rocha Abensur, publicação: 15/08/2019.

Doc 21 – TRT-15. ROT - 0011817-54.2019.5.15.0066, 1ª Turma, Relator José Carlos Abile, publicação: 15/10/2021.

Doc 22 – TRT-16. ROT - 0016313-28.2018.5.16.0004, 1ª Turma, Relator Luiz Cosmo da Sivla Junior, publicação: 17/09/2019.

Doc 23 – TRT-17. AP - 0000647-30.2019.5.17.0131, 3ª Turma, Relatora Daniele Corrêa Santa Catarina, publicação: 23/12/2019.

Doc 24 – TRT-18. ROT - 0010976-12.2020.5.18.0011, 3ª Turma, Relatora Silene Aparecida Coelho, publicação: 22/11/2021.

Doc 25 – TRT-19. AIRO - 0000022-46.2021.5.19.0009, 1ª Turma, Relator Pedro Inácio da Silva, publicação: 20/08/2021.

Doc 26 – TRT-20. ROT - 0000517-62.2018.5.20.0011, 1ª Turma, Relator Thenisson Santana Dória, publicação: 22/08/2021.

Doc 27 – TRT-21. ROT - 0000847-35.2018.5.21.0010, 1ª Turma, Relatora Joseane Dantas dos Santos, publicação: 15/10/2019.

Doc 28 – TRT-22. ROT - 0001574-48.2019.5.22.0004, 2ª Turma, Relator Marco Aurélio Lustosa Caminha, publicação: 08/10/2020.

Doc 29 – TRT-23. ROT - 0000285-70.2021.5.23.0008, 1ª Turma, Relator Wanderley Piano da Silva, publicação: 03/11/2021.

Doc 30 – TRT-24. ROT - 0024797-22.2019.5.24.0021, 2ª Turma, Relator Renato Luiz Miyasato de Faria, publicação: 18/12/2020.

Decisões que aplicam os §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT:

Doc 31 – TST. Ag-RRAg - 1000093-14.2019.5.02.0061, 5ª Turma, Relator Bruno Medeiros, publicação: 20/08/2021.

Doc 32 – TST. RRAg - 992-08.2019.5.09.0005, 4ª Turma, Relator Ives Gandra da Silva Martins Filho, publicação: 20/08/2021.

Doc 33 – TRT-3. AIRO - 0010001-21.2018.5.03.0029, 10ª Turma, Relatora Maria Laura Franco Lima de Faria, publicação: 19/06/2018.

Doc 34 – TRT-8. ROT - 0001098-13.2018.5.08.0011, 3ª Turma, Relator Luis José de Jesus Ribeiro, publicação: 19/06/2019.

Doc 35 – TRT-20. ROT – 0000222-72.2020.5.20.0005, 1ª Turma, Relator: Fabio Tulio Correia Ribeiro, publicação 26/08/2021.

Doc 36 – Planilha de processos da FENABAN.

ASSINADO DIGITALMENTE
GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO